

証拠説明書  
令和8年6月16日  
東京地方裁判所 民事部 御中  
原告 鎌田陽次            印

事件名 債務不存在確認等請求事件  
原告 鎌田陽次  
被告 公益財団法人日本国際教育支援協会 外1名

| 号証    | 標目                         | 原本・写しの別 | 作成日        | 作成者            | 立証趣旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲第1号証 | 奨学生証                       | 写し      | 不詳又は記載日    | 独立行政法人日本学生支援機構 | 原告が独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金の奨学生であったこと。貸与の始期が2008年4月分、貸与の終期予定が2012年3月分であったこと。本件債権が、日本学生支援機構の第二種奨学金及び機関保証制度に端を発するものであること。同奨学生証に「上記の貸与月額から差し引かれる保証料月額は、2,174円です」と記載されており、原告が貸与時点から機関保証制度に基づく保証料負担を予定されていたこと。本件が単なる無償の公益給付ではなく、保証料徴収、保証機関による代位弁済、求償権行使及び債権回収会社への委託回収を含む制度的枠組みに由来すること。                                                                                         |
| 甲第2号証 | 令和8年4月10日付消滅時効援用通知書        | 写し      | 令和8年4月10日  | 原告             | 原告が、被告アルファ債権回収株式会社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知したこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 甲第3号証 | 被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書及び督促状  | 写し      | 令和8年6月10日頃 | 被告アルファ債権回収株式会社 | 被告アルファ債権回収株式会社が、被告公益財団法人日本国際教育支援協会から委託を受けたとして、原告に対し、本件求償債権について金1,995,109円を請求し、令和8年6月17日を支払期限とし、同社名義の銀行口座への一括送金を求めたこと。本件債権の代位弁済日が平成30年11月27日、受託日が平成31年3月1日と表示されていること。被告アルファ債権回収株式会社が自己名義で請求、督促及び弁済受領要求を行っていること。同書面に「再三にわたり請求を行ってまいりました」「先般、受託通知書の送付により」等の記載があること。同書面に「話し合いによる解決」「債務者様のご事情等を考慮した対応」等の記載がある一方で、到達時点で実質2日程度の検討期間しか残らない形で、約199万円の一括支払及び法的手続等を示唆する通知がなされたこと。 |
| 甲第4号証 | 被告アルファ債権回収株式会社からの封筒        | 写し      | 不詳         | 被告アルファ債権回収株式会社 | 被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書及び督促状が普通郵便により送付されたこと。差出地、消印又は郵便処理状況、到達日その他送付態様。令和8年6月10日作成の通知書及び督促状が、令和8年6月15日に原告へ到達し、同月17日の支払期限まで実質2日程度しか残らなかったこと。                                                                                                                                                                                                                                |
| 甲第5号証 | 令和5年8月14日付母から原告へのショートメッセージ | 写し      | 令和5年8月14日  | 原告の母           | 原告の実家に対し、被告アルファ債権回収株式会社から電話があった可能性があること。しかし、同連絡は原告本人に対する本件債権内容の具体的通知ではなく、原告が本件代位弁済日、受託日、請求金額、時効期間、受託範囲又は弁済受領権限を具体的に認識し得るものではなかったこと。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 甲第6号証 | CIC信用情報開示報告書               | 写し      | 令和8年6月8日   | 株式会社シー・アイ・シー   | 原告が自己の信用情報を確認したこと。少なくとも同機関において、本件債権に関する登録を確認できなかったこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 甲第7号証 | JICC信用情報開示報告書              | 写し      | 令和8年4月20日  | 株式会社日本信用情報機構   | 原告が自己の信用情報を確認したこと。少なくとも同機関において、本件債権に関する登録を確認できなかったこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 甲第8号証 | 全国銀行個人信用情報センター信用情報開示報告書    | 写し      | 追って補充      | 一般社団法人全国銀行協会   | 原告が自己の信用情報を確認したこと。本件債権に関する登録の有無及び内容。なお、同証拠は取得後、追って提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |